



DIPLOMADO · IA, DERECHO Y DERECHOS HUMANOS

Módulo 09

Jurisprudencia: leer y aplicar reglas

Paso 9 de 12. Distinguir el caso decidido, su regla y la interpretación propia.

Guía de lectura y consulta · Colombia · Edición de revisión: 2 de octubre de 2026

Este documento desarrolla todos los temas del módulo. No contiene talleres ni entregas obligatorias. Al final encontrarás las mismas tres preguntas del aula, con respuestas explicadas.

Las normas se aplican a las conductas, documentos y procedimientos estudiados; no constituyen una autorización especial de la marca de IA. Las explicaciones son paráfrasis pedagógicas y deben contrastarse con el texto oficial y sus notas de vigencia.

1. Ficha jurisprudencial

Registra corporación, número, fecha, hechos, pregunta, decisión y regla. Diferencia parte resolutive, fundamentos y citas a otras decisiones. Una frase aislada puede reflejar un argumento de una parte y no el criterio del tribunal.

Cómo comprender y aplicar este tema

Empieza delimitando el objetivo de esta etapa: ficha jurisprudencial. Trabaja con el material que realmente tienes y deja visibles las lagunas de información. Si necesitas una respuesta jurídica, formula la pregunta con la fecha de los hechos y el procedimiento aplicable; si necesitas ordenar o explicar un documento, evita pedir una conclusión definitiva que el documento no permite sostener.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

2. T-323 de 2024

La Corte examinó IA en un fallo de tutela y estableció criterios para su uso judicial. Estudia transparencia, verificación, privacidad y control humano. Distingue las obligaciones dirigidas a la Rama Judicial de las buenas prácticas que aquí adaptamos pedagógicamente para estudiantes y defensores.

Cómo comprender y aplicar este tema

Separa el contenido original de la interpretación. Conserva el archivo o enlace y un localizador suficiente para volver al pasaje. Contrasta nombres, fechas, cantidades y condiciones con el soporte. Si hay versiones distintas, registra la diferencia antes de aceptar una conclusión. La calidad de esta etapa depende de poder reconstruir el origen de cada afirmación.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

3. T-067 de 2025

Este fallo permite estudiar transparencia algorítmica y acceso a información pública. Antes de trasladar una regla a otro caso, revisa hechos, sujeto obligado, solicitud y límites. Su estudio se conecta con Ley 1712; no convierte toda información tecnológica en información libre de restricciones.

Cómo comprender y aplicar este tema

La conexión normativa se construye en cuatro pasos: identificar la conducta o actuación, ubicar el derecho involucrado, consultar la norma pertinente y explicar por qué esa regla corresponde a esos hechos. Los artículos relacionados al final del documento son un mapa de consulta; selecciona los pertinentes y revisa excepciones, modificaciones y requisitos, en lugar de trasladarlos todos al escrito.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

4. C-590 de 2005

Estudia los requisitos generales y específicos de tutela contra providencias judiciales. Evita tratarla como un recurso adicional por simple desacuerdo. Comprende la relación entre requisitos, hechos, actuaciones y medios ordinarios utilizados.

Cómo comprender y aplicar este tema

Ejemplo de lectura: si una respuesta presenta un dato como cierto, busca su soporte en el original; si expone una regla, consulta la norma o providencia; si propone una conclusión, comprueba las condiciones que la sostienen. Cuando falta cualquiera de esas bases, registra lo pendiente y conserva una explicación comprensible para la persona cuyo derecho se busca proteger.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

Fundamento normativo y relación con el módulo

Arts. 1, 2 y 13

Dignidad humana, fines esenciales del Estado e igualdad: justifican un uso de la tecnología que facilite la protección de personas y permita identificar barreras o sesgos.

Arts. 15 y 29

Intimidad, protección de información personal y debido proceso: exigen examinar qué datos se comparten y conservar la posibilidad de controvertir hechos, pruebas y argumentos.

Arts. 23, 74, 86 y 93

Petición, acceso a documentos públicos, tutela y relación constitucional con tratados de derechos humanos. La ruta se elige por los hechos y requisitos del mecanismo, no por la herramienta utilizada.

Arts. 228 y 229

Administración de justicia y acceso a ella: la claridad de un escrito facilita su comprensión, pero no reemplaza competencia, representación o requisitos de procedencia.

[Consultar texto oficial en el Senado: Constitución Política — Senado](#)

Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991

Objeto, improcedencia, medidas provisionales, legitimación, contenido, competencia y temeridad. Sustenta amenaza o vulneración y procedencia; verifica reglas de reparto aparte de competencia. Una medida provisional necesita circunstancias y soporte, no solo una frase de urgencia.

[Consultar texto oficial en el Senado: Decreto 2591 de 1991 — Senado](#)

Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012

Contenido y anexos de la demanda en el ámbito del Código General del Proceso. Úsalos para examinar estructura y soportes cuando este régimen sea aplicable; no son una plantilla universal para todo escrito.

Arts. 164, 165, 167 y 176

Necesidad, medios, carga y apreciación de la prueba: relaciona afirmaciones con soportes reales y distingue relato, inferencia y hecho acreditado.

Arts. 243, 244 y 247

Documentos, autenticidad y mensajes de datos: conserva archivos originales y contexto de obtención. Una transcripción o una captura requiere análisis de su alcance; la apariencia realista de una imagen generada no acredita un hecho.

[Consultar texto oficial en el Senado: Código General del Proceso — Senado](#)

Jurisprudencia y alcance de su uso

T-323 de 2024: orienta el uso judicial de IA con verificación, privacidad y control humano. Aquí se emplea como referencia pedagógica; sus deberes judiciales no se trasladan automáticamente a todo usuario.

[Corte Constitucional · T-323 de 2024](#)

C-590 de 2005 estudia la procedencia excepcional de tutela contra providencias judiciales. Exige examinar requisitos generales y una causal específica; no basta con disentir de la decisión. La pertinencia depende del caso, la actuación cuestionada y las vías disponibles.

[Corte Constitucional · C-590 de 2005](#)

Instrucción de consulta del módulo

Con la providencia completa aportada, construye una ficha. Distingue hechos, problema, argumentos de las partes, decisión y regla. Ubica cada punto en el texto. Compara el caso ficticio y señala semejanzas y diferencias. No atribuyas a la Corte un argumento que aparece solo como alegación de una parte.

Tres preguntas de comprensión

1. Un párrafo relata lo que pidió el demandante. ¿Es automáticamente una regla de la Corte?

- A. Sí
- B. No; hay que distinguir alegaciones y fundamentos del tribunal
- C. Sí, si está en mayúsculas

Respuesta: B. La estructura de la sentencia permite identificar a quién corresponde cada afirmación.

2. ¿Qué debe distinguir una ficha jurisprudencial?

- A. Hechos, problema, decisión y regla
- B. Solo la primera frase del fallo
- C. El nombre de la IA que resumió

Respuesta: A. La ficha debe reflejar la estructura y el contenido del fallo.

3. *¿Cómo se traslada una regla a otro caso?*

- A. Sin revisar los hechos
- B. Comparando semejanzas, diferencias y alcance
- C. Copiando toda la sentencia

Respuesta: B. Aplicar jurisprudencia exige comprobar la pertinencia para el caso.

Fuentes y verificación

[Sentencia T-323 de 2024 — Corte Constitucional](#)

[Sentencia T-067 de 2025 — Corte Constitucional](#)

[Sentencia C-590 de 2005 — Senado](#)

Consulta las normas en el Senado y las sentencias en la Corte Constitucional. Antes de aplicar una regla a un caso real, revisa el texto oficial, sus notas de modificación y la jurisprudencia pertinente.

Continúa en el campus

Profundiza en Declaración Universal de Derechos Humanos, mecanismos de protección y Ley 1801. Conocer los derechos, las rutas y las garantías fortalece el uso de IA para defenderlos.

[Abrir campus virtual de la fundación](#)



Plan de estudio y referencias

Módulo 9: Jurisprudencia: leer y aplicar reglas

Intensidad prevista del módulo: 6 horas. La distribución orienta el aprendizaje; no requiere declaración ni registro manual de minutos.

Actividad	Minutos previstos
Videos: observación y análisis	15
Lectura de la guía	90
Lectura y contraste de fuentes oficiales	150
Seguimiento del caso de Esperanza	60
Repaso y evaluación	45

Referencias del módulo

Corte Constitucional, T-323/2024, fundamentos 295 a 298

No sustitución de racionalidad humana; transparencia, responsabilidad, verificación y privacidad en el uso judicial de IA. Distinguir deberes del juez de adaptación pedagógica para estudiantes.

[Consultar providencia en la Corte Constitucional](#)

Corte Constitucional, T-067/2025, apartados 4 y 6; párrafos 14 y 92

Caso de acceso al código de CoronApp. Transparencia de sistemas algorítmicos y ponderación con otros derechos; no es autorización general para publicar datos reservados.

[Consultar providencia en la Corte Constitucional](#)

Corte Constitucional, C-590/2005, fundamentos 24 y 25

Tutela excepcional contra providencias: verificar requisitos generales y una causal específica; no equivale a otra instancia por desacuerdo.

[Consultar texto en el Senado](#)

Distribución de las 80 horas previstas

El programa distribuye 80 horas de estudio entre los doce módulos. Los tiempos comprenden observación y análisis de videos, lectura de las guías, contraste de fuentes oficiales, seguimiento del caso de Esperanza, repaso y evaluación. Son una estimación del plan académico; no corresponden a 80 horas de grabación ni a tiempo medido por la aplicación.

Avance y certificado

Para avanzar, responde correctamente las tres preguntas del módulo y completa la decisión del caso de Esperanza. Para habilitar el certificado, completa los doce módulos y sus casos y aprueba el examen final con al menos 10 de 12 respuestas correctas. No se solicita declaración de estudio ni registro manual de horas.

Modalidad educativa

Educación informal. No conduce a título académico ni certificado de aptitud ocupacional. Las 80 horas son la intensidad prevista de este programa.

[Ministerio de Educación: educación informal](#)

Continuidad del progreso

«Guardar mi progreso» permite descargar una copia para restaurarla en otro dispositivo. No hay sincronización automática entre dispositivos. Conserva tu copia para continuar el recorrido.